

ATIVIDADE AVALIATIVA

NOME: _____

TURMA: _____

DATA: _____

Questão 01 : O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê o direito de arrependimento no prazo de sete dias para contratações realizadas fora do estabelecimento comercial. Assinale a alternativa que melhor exemplifica este direito no âmbito digital.

- A) Consumidor compra um produto digital, utiliza por seis meses e depois solicita ressarcimento integral alegando insatisfação.
- B) Consumidor adquire um curso on-line e, após dois dias, decide desistir, podendo solicitar reembolso integral, ainda que já tenha recebido acesso ao conteúdo.
- C) Consumidor compra um livro em loja física e deseja trocar após um mês, alegando que não gostou do conteúdo.
- D) Consumidor realiza uma assinatura anual e a plataforma recusa qualquer cancelamento, alegando que o contrato é irrevogável.

Questão 02: Em relação à responsabilização civil dos fornecedores de serviços digitais, o Código de Defesa do Consumidor adota qual modalidade de responsabilidade?

- A) Responsabilidade subjetiva, que depende exclusivamente da comprovação de culpa do fornecedor.
- B) Responsabilidade objetiva, em que a existência de dano e nexô causal bastam para caracterizar o dever de indenizar.
- C) Responsabilidade exclusiva do consumidor, que assume os riscos do serviço contratado.
- D) Responsabilidade negocial, em que prevalece a livre vontade das partes, acima de normas de ordem pública.

Questão 03: Explique, com base nos princípios do Código de Defesa do Consumidor, a diferença entre o dever de informação e o princípio da

transparência no comércio eletrônico, demonstrando como ambos protegem o consumidor contra a publicidade enganosa e contra o desequilíbrio contratual.

Questão 04: Uma plataforma de streaming digital alterou, sem aviso prévio e sem destaque ostensivo, os valores da assinatura mensal. Consumidores perceberam somente após o lançamento das faturas.

À luz da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, discorra juridicamente sobre a abusividade dessa prática, fundamentando com o Código de Defesa do Consumidor e apontando o tipo de reparação cabível ao consumidor.

Questão 05: A Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) introduziu princípios fundamentais sobre o tratamento de dados pessoais em serviços digitais. Explique o princípio da segurança e o princípio da prevenção, relacionando-os ao dever do fornecedor em adotar medidas técnicas adequadas para impedir vazamento de dados, e aponte, com base no CDC, qual tipo de responsabilidade surge caso ocorra dano ao consumidor em razão de falha de segurança.
